

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1732/2532

บริษัทแก๊สเต็ดเนอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงเงิน

โจทก์
กับพวก

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

การที่โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดออกเช็ค โดย มีจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบซื้อขายและ ประทับตราของจำเลยที่ 1 แม้ข้อเท็จจริงตาม ทางพิจารณาจะได้ว่า ผู้เป็นหุ้น ส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อซื้อขาย มิใช่จำเลยที่ 2 ก็เป็นเพียงข้อ แตกต่างในรายละเอียดของการบรรยายฟ้องอันเกี่ยวกับตัว ผู้ทำการแทนนิติบุคคล เท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลลงโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล มี น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และมีจำเลย ที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จำเลยที่ ๑ ออกเช็คโดยจำเลยที่ ๒ ลง ลายมือชื่อซื้อขายและประทับตราของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ ต่อมาเช็คถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงิน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
๒๕๔๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ (๑) (๒) ให้ปรับจำเลยที่ ๑
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ ออกเช็คพิพาทโดยมี น.หุ้ม
ส่วนผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและประทับตราของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒
มิได้ลงชื่อเป็นผู้ส่งจ่าย ปัญหาว่ามี ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่าง
กับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวไว้ในฟ้องอันจะเป็นเหตุให้ศาลต้องยกฟ้องหรือไม่ เห็นว่า
คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่ ๑ ออกเช็คโดยจำเลยที่ ๒ เป็น
ผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย ก็เป็นข้อแตกต่างในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ทำการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดของการบรรยายฟ้องเท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระ
สำคัญอันเป็นเหตุให้ศาลลงโทษจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ
จำเลยที่ ๑ นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน .

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลอาญา - นายกมล เพียรพิทักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ